

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 962/2534	นาย ธง ชัย ลัด ลง เมือง	โจทก์
	นาง ตู๋ นง ทิพย์ กับพวก	ผู้ร้อง
	นาย สนิท นง ทิพย์	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (3), มาตรา 18 วรรคหนึ่ง, มาตรา 62, มาตรา 67 (5), มาตรา 288

การที่ จ. ลงลายมือชื่อในคำรับเป็นทนายความในใบแต่งตั้งทนายความ 2 ฉบับ ซึ่งไม่มีข้อความระบุว่า ผู้ร้องทั้งสองได้แต่งตั้งให้จ.เป็นทนายความแต่ระบุชื่อจ.เป็นทนายความเช่นนี้จ.จึงมิใช่ทนายความของผู้ร้องทั้งสองและไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อในคำร้องขัดทรัพย์แทนผู้ร้องทั้งสองตาม ป.วิ.พ. มาตรา 62 คำร้องขัดทรัพย์มีลักษณะเป็นคำฟ้องอย่างหนึ่งตาม ป.วิ.พ.มาตรา 1(3) จึงต้องลงลายมือชื่อของผู้ร้องทั้งสองตามมาตรา 67(5)หรือลายมือชื่อของทนายความที่ผู้ร้องแต่งตั้งตามมาตรา 62 มิฉะนั้นคำร้องดังกล่าวย่อมไม่สมบูรณ์ตามมาตรา 67(5) ศาลต้องสั่งคืนคำร้องนั้นไปให้ผู้ร้องทั้งสองแก้ไขภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรจะกำหนดตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง แต่คำร้องขัดทรัพย์ที่ลงลายมือชื่อโดยทนายความผู้ไม่มีอำนาจ มิใช่กรณีที่คำร้องไม่มีลายมือชื่อของผู้ร้องอันจะสั่งให้แก้ไขได้ตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง ศาลชอบที่จะมีคำสั่งไม่รับคำร้องนั้น.

คดีสืบเนื่องมาจากผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องขัดทรัพย์ขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดคำร้องดังกล่าวมีนายเฉลิมพล สุครีพ ลงชื่อเป็นผู้ร้องและเป็นผู้เรียง พิมพ์ แต่ในใบ

แต่งตั้งนายของผู้ร้องทั้งสองระบุแต่งตั้งให้นายนิยม ภูมิพันธ์ เป็นทนายความของผู้ร้องทั้งสอง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ปรากฏตามท้ายคำร้องว่านายเฉลิมพลสุครีพ เป็นผู้เรียงพิมพ์และยื่นคำร้องนี้ แต่นายเฉลิมพล มิใช่ทนายความของผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจยื่นคำร้อง ไม่รับคำร้องคืนค่าขึ้นศาลตั้งหมด

ผู้ร้องทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้องทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงปรากฏว่าตามคำร้องขัดทรัพย์ของผู้ร้องทั้งสองลงวันที่ 14 มิถุนายน 2532 มีนายเฉลิมพล สุครีพลงชื่อเป็นผู้ร้องและเป็นผู้เรียงพิมพ์ แต่ในใบแต่งตั้งทนายความของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ทั้งสองฉบับซึ่งลงวันที่เดียวกันระบุว่าผู้ร้องทั้งสองแต่งตั้งให้นายนิยม ภูมิพันธ์ เป็นทนายความของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ดังนี้ แสดงว่าผู้ร้องทั้งสองมิได้แต่งตั้งให้นายเฉลิมพล สุครีพ เป็นทนายความ นายเฉลิมพล สุครีพ จึงไม่มีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาใช้สิทธิในการลงชื่อในคำร้องขัดทรัพย์นี้แทนผู้ร้องทั้งสอง คำร้องฉบับดังกล่าวจึงไม่เป็นคำร้องที่จะพึงรับไว้พิจารณาที่ผู้ร้องทั้งสองฎีกาว่า ในใบแต่งตั้งทนายความของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ทั้งสองฉบับดังกล่าว นั้น ทนายความที่ลงลายมือชื่อในคำรับเป็นทนายความคือนายเฉลิมพล สุครีพ ไม่ใช่ นายนิยม ภูมิพันธ์นายเฉลิมพล จึงมีอำนาจลงลายมือชื่อในคำร้องขัดทรัพย์ได้นั้น เห็นว่า ใบแต่งตั้งทนายความทั้งสองฉบับดังกล่าวพิมพ์ข้อความระบุว่าผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ขอแต่งตั้งให้นายนิยม ภูมิพันธ์ เป็นทนายความของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ในคดีเรื่องนี้ และยังมีข้อความระบุว่าผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ยอมรับผิดชอบตามที่นายนิยม ภูมิพันธ์

ทนายความจะได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปตามกฎหมาย นอกจากนี้ด้านหลังของใบแต่งตั้งทนายความดังกล่าวแต่ละฉบับซึ่งมีคำรับเป็นทนายความก็พิมพ์ข้อความระบุว่า "ข้าพเจ้า นายนิยม ภูมิพันธ์ ทนายความ ใบอนุญาตเลขที่ 832/32... ขอเข้าเป็นทนายความของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 เพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปตามหน้าที่ในกฎหมาย" ดังนี้ ย่อมแสดงว่าผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 เจตนาแต่งตั้งให้นายนิยม ภูมิพันธ์ เป็นทนายความมิได้มีเจตนาที่จะแต่งตั้งให้นายเฉลิมพล สุครีพ ซึ่งมีใบอนุญาตทนายความเลขที่ 2058/2529 ตามที่ระบุในใบแต่งตั้งทนายความฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2522 เป็นทนายความของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 แต่ประการใดหากจะฟังว่านายเฉลิมพล ได้ลงลายมือชื่อในคำรับเป็นทนายความของผู้ร้องทั้งสองในใบแต่งตั้งทนายความทั้งสองฉบับซึ่งลงวันที่ 14 มิถุนายน 2532 ตามที่ผู้ร้องทั้งสองกล่าวอ้างจริง ก็ต้องถือว่านายเฉลิมพล ลงลายมือชื่อรับเป็นทนายความโดยผู้ร้องทั้งสองมิได้เจตนาแต่งตั้งให้เป็นทนายความของผู้ร้องทั้งสอง เพราะขัดกับข้อความที่ระบุไว้ในใบแต่งตั้งทนายความทั้งสองฉบับดังกล่าวแล้ว ผู้ร้องทั้งสองจะอ้างว่านายเฉลิมพลเป็นทนายความของผู้ร้องทั้งสองในขณะยื่นคำร้องขัดทรัพย์ไม่ได้ ที่ผู้ร้องทั้งสองฎีกาว่าเหตุที่พิมพ์ชื่อนายนิยม ภูมิพันธ์ เป็นทนายความของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ลงในใบแต่งตั้งทนายความทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นเพียงข้อบกพร่องเล็กน้อยเท่านั้น เห็นว่า เมื่อใบแต่งตั้งทนายความทั้งสองฉบับดังกล่าวระบุไว้ชัดเจนว่า ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ขอแต่งตั้งให้นายนิยม ภูมิพันธ์ เป็นทนายความแล้ว นายเฉลิมพล สุครีพ ก็ไม่มีสิทธิลงลายมือชื่อในคำรับเป็นทนายความของผู้ร้องทั้งสอง หากเป็นกรณีที่ผู้ร้องทั้งสองมีเจตนาแต่งตั้งให้นายเฉลิมพล สุครีพ เป็นทนายความจริงแล้วนายเฉลิมพล ก็น่าจะต้องจัดทำใบแต่งตั้งทนายความที่มีข้อความระบุว่าขอแต่งตั้งให้นายเฉลิมพลเป็นทนายความของผู้ร้องทั้งสองแล้วจึงลงลายมือชื่อในคำรับเป็นทนายความให้ได้ การที่นายเฉลิมพลลงลายมือชื่อในคำรับเป็นทนายความของผู้ร้องทั้งสองในใบแต่งตั้งทนายความทั้งสองฉบับดังกล่าวทั้ง ๆ ที่ในแบบ แต่งทนายความนั้นมิได้ระบุว่าผู้ร้องทั้งสองแต่งตั้งให้นาย

เฉลิมพล เป็นทนายความนั้น ผู้ร้องทั้งสองจะยกเอาความบกพร่องของนายเฉลิมพล มาเป็นข้ออ้างว่าผู้ร้องทั้งสองมิได้แต่งตั้งนายนิยมเป็นทนายความ แต่มีเจตนาตั้ง นายเฉลิมพล เป็นทนายความของผู้ร้องทั้งสองหาได้ไม่ ข้ออ้างของผู้ร้องทั้งสองจึง ไม่มีเหตุผลให้รับฟังได้ และข้ออ้างดังกล่าวมิได้จะก่อให้เกิดความยุ่งยากในการ ดำเนินกระบวนการพิจารณาและอาจเกิดความเสียหายแก่คู่ความหรือบุคคลภายนอกผู้ กระทำการโดยสุจริตได้ เพราะไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่าใครเป็นทนายความผู้มีอำนาจ ดำเนินกระบวนการพิจารณาแทนผู้ร้องทั้งสองที่แท้จริง นอกจากนี้ยังได้ความว่า นาย เฉลิมพลเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย กล่าวคือเป็นทนายความชั้น 1 ซึ่งถือว่าเป็น ผู้มีความรู้ความสามารถในกฎหมายวิธีพิจารณาความจึงต้องใช้ความระมัดระวัง และความละเอียดรอบครอบ เป็นพิเศษยิ่งกว่าบุคคลที่มีใช้ทนายความ การที่นาย เฉลิมพล ลงลายมือชื่อในคำรับเป็นทนายความในใบแต่งตั้งทนายความทั้งสองฉบับดัง กล่าวซึ่งไม่มีข้อความระบุว่าผู้ร้องทั้งสองได้แต่งตั้งให้นายเฉลิมพล เป็นทนายความ เช่นนี้นายเฉลิมพลจึงมิใช่ทนายความของผู้ร้องทั้งสอง และไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ ในคำร้องขัดทรัพย์แทนผู้ร้องทั้งสองได้ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แผลง มาตรา 62 หนึ่ง คำร้องขัดทรัพย์มีลักษณะเป็นคำฟ้องอย่างหนึ่งตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแผลงมาตรา 1(3) จึงต้องลงลายมือชื่อของผู้ร้องทั้งสองตาม มาตรา 67 (ก)(5) หรือลายมือชื่อของทนายความที่ผู้ร้องทั้งสองแต่งตั้งตามมาตรา 62 หากคำร้องนั้นไม่ได้ลงลายมือชื่อของผู้ร้องทั้งสองหรือของทนายความผู้มีอำนาจ ก็ถือว่าคำร้องนั้นไม่สมบูรณ์ตามมาตรา 67(5)เท่านั้น ศาลต้องสั่งคืนคำร้องนั้นไปให้ผู้ ร้องทั้งสองแก้ไขภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรจะกำหนดตามมาตรา 18 วรรค หนึ่งแต่กรณีนี้คำร้องขัดทรัพย์มีผู้ลงลายมือชื่อ แต่เป็นลายมือชื่อของนายนายเฉลิม พลซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีอำนาจตั้งวินิจฉัยข้างต้นแล้วจึงมิใช่เป็นกรณีที่คำร้องไม่มี ลายมือชื่อของผู้ร้องตามมาตรา 67(5)อันจะสั่งให้แก้ไขได้ตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง

(วิชัย ตันติกุลานันท์-พนม พ่วงภิญโญ-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ